

VOTRE DOSSIER TESTAMENT

Dossier Testament

Le pire conflit n'est pas toujours causé par l'argent. Il peut commencer par quatre proches certains d'avoir entendu quatre versions différentes de votre volonté.

Élise a toujours dit que sa nièce garderait un objet de famille et qu'une part aiderait une association. Ses enfants connaissent l'idée générale, mais aucun ne sait si elle concernait un bien précis, une somme ou seulement un souhait symbolique. Un ancien testament existe peut-être dans un tiroir. Une assurance-vie désigne encore une autre personne. Tant qu'Élise peut expliquer, tout semble clair ; le jour où elle ne le pourra plus, chaque souvenir sincère pourra contredire le suivant.

Le Dossier Testament ne vous vend pas une formule magique à recopier. Il vous aide à séparer vos volontés, les faits qui les entourent, les documents déjà signés et les questions que seul un professionnel peut trancher. Vous arrivez ainsi au rendez-vous avec un projet compréhensible, prêt à être vérifié puis formalisé dans une forme réellement valable.

Ce qu'une conversation familiale ne peut pas sécuriser

- Identifier ce que la loi organiserait en l'absence de disposition valable et les personnes dont les droits doivent être protégés.
- Distinguer une volonté personnelle, une clause d'assurance-vie, une donation et une disposition testamentaire afin de ne pas croire que l'une corrige automatiquement l'autre.
- Préparer un brief complet, les questions de validité, le lieu de conservation et les événements qui imposeront une mise à jour.

Ce dossier est utile dès qu'une volonté importante mérite mieux qu'un souvenir

- Vous souhaitez protéger une personne, attribuer un bien précis ou soutenir une association.
- Votre famille est recomposée, sans enfant, vulnérable ou marquée par une relation difficile.
- Un ancien testament, une donation ou une clause d'assurance-vie existe déjà et vous ne savez pas si l'ensemble reste cohérent.
- Vous voulez préparer le rendez-vous sans acheter un faux modèle juridique prêt à signer.

N'écrivez pas le droit : préparez les faits que le droit devra traduire

Commencez par le diagnostic, puis écrivez vos intentions en langage courant. Reliez chaque souhait aux personnes, aux biens et aux documents existants. Utilisez ensuite le brief et les questions pour demander au notaire ce qui est possible, quelle forme est adaptée, quel coût sera facturé et où la version valable sera conservée.

Les cas illustratifs montrent comment utiliser les supports. Adaptez uniquement les champs correspondant à votre situation et conservez-les chez vous.

VOTRE PARCOURS

De la volonté racontée au projet prêt à faire formaliser

Mon diagnostic testament

Ma carte des volontés

Le contrôle de cohérence

Mon brief pour le notaire

Les questions de validation

Conservation et mise à jour

Utilisez les signets du PDF pour rejoindre directement la question qui vous concerne. Ce n'est pas un cours à mémoriser : une information manquante devient une demande précise à faire.

FICHE PRATIQUE

Mon diagnostic testament

Une volonté peut sembler évidente tant que vous êtes là pour l'expliquer. Ce diagnostic fait apparaître les situations où le silence ou un ancien document pourrait raconter autre chose.

Ce que vous allez comprendre : Identifier la volonté, la personne ou le document qui mérite une vérification professionnelle.

Votre préparation, puis la formalisation

Complétez ces feuilles avec vos mots et remettez-les à votre notaire. Il pourra relier vos volontés à votre situation, vous présenter la forme adaptée et formaliser avec vous les dispositions qui leur donneront leur pleine portée.

Une volonté importante existe-t-elle seulement à l'oral ?

- Je souhaite protéger une personne qui n'est peut-être pas héritière selon la loi.
- Je souhaite attribuer un bien précis plutôt que laisser seulement un partage général.
- Ma famille comprend plusieurs unions, un enfant vulnérable ou une relation rompue.
- Je souhaite soutenir une association ou transmettre à une personne sans lien de parenté.
- Un ancien testament, une donation ou une clause d'assurance-vie existe déjà.
- Personne ne sait où retrouver la dernière version valable.

Le point qui m'inquiète le plus

Si rien n'est clarifié, j'ai peur que...

La personne ou le bien concerné est...

Le document existant que je dois d'abord retrouver est...

En l'absence de testament, la loi détermine les héritiers. Un testament reste soumis notamment aux droits des héritiers réservataires lorsqu'ils existent.

FICHE PRATIQUE

Ma carte des volontés

Commencer par une formule juridique vous pousse à choisir des mots avant d’avoir clarifié le projet. Ici, vous partez de ce que vous souhaitez réellement protéger.

Ce que vous allez comprendre : Relier chaque volonté à une personne, un bien, une raison et une pièce existante.

Votre préparation, puis la formalisation

Complétez ces feuilles avec vos mots et remettez-les à votre notaire. Il pourra relier vos volontés à votre situation, vous présenter la forme adaptée et formaliser avec vous les dispositions qui leur donneront leur pleine portée.

Les personnes ou organismes auxquels je pense

Personne / organisme	Lien avec moi	Ce que je souhaite protéger	Pourquoi

Les biens ou sujets particuliers

Bien / sujet	Propriétaire actuel	Souhait exprimé	Pièce qui le prouve

Ce qui n’est pas négociable pour moi

Ma priorité personnelle

La situation que je veux absolument éviter

Écrivez ici vos intentions en langage courant. Le rendez-vous permettra au notaire de les traduire dans la forme appropriée et d’en préciser les effets.

FICHE PRATIQUE

Le contrôle de cohérence

Un testament, une donation et une assurance-vie peuvent coexister sans raconter la même histoire. Les placer ensemble rend les contradictions visibles avant qu’elles ne deviennent un conflit.

Ce que vous allez comprendre : Distinguer les mécanismes et repérer les points qui doivent être coordonnés.

Votre préparation, puis la formalisation

Complétez ces feuilles avec vos mots et remettez-les à votre notaire. Il pourra relier vos volontés à votre situation, vous présenter la forme adaptée et formaliser avec vous les dispositions qui leur donneront leur pleine portée.

Ce qui existe déjà

Document / acte	Date	Lieu / détenteur	Cohérent avec mon souhait ?

- Contrat de mariage, PACS ou changement de situation familiale
- Donation entre époux, donations passées ou donation-partage
- Testament antérieur et éventuel dépôt chez un notaire
- Clause bénéficiaire de chaque assurance-vie
- Titre de propriété, statuts de société ou convention d'indivision

Les contradictions à faire examiner

Deux documents semblent prévoir des personnes différentes

Un bien cité ne m’appartient peut-être pas entièrement

Une donation passée peut modifier l’équilibre imaginé

Une clause bénéficiaire d’assurance-vie et un testament sont deux mécanismes distincts. Ne supposez pas que l’un corrige automatiquement l’autre.

FICHE PRATIQUE

Mon brief pour le notaire

Au rendez-vous, une intention longue et émotive peut perdre son fil. Cette page garde le projet, les faits et les inconnues au même endroit.

Ce que vous allez comprendre : Présenter un projet clair sans rédiger soi-même un acte juridique.

Votre préparation, puis la formalisation

Complétez ces feuilles avec vos mots et remettez-les à votre notaire. Il pourra relier vos volontés à votre situation, vous présenter la forme adaptée et formaliser avec vous les dispositions qui leur donneront leur pleine portée.

Mon état civil et ma situation de couple

Mes enfants et autres personnes à protéger

Mon objectif principal en une phrase

Les trois volontés à examiner

1. Je souhaiterais... parce que...

2. Je souhaiterais... parce que...

3. Je souhaiterais... parce que...

Les faits qui peuvent changer la réponse

Donation, contrat, famille recomposée, bien à l'étranger...

Ce que je ne sais pas encore ou ne peux pas prouver

Ma demande au professionnel

Je souhaite comprendre ce que la loi prévoit aujourd'hui, ce qui peut être organisé, les limites applicables, la forme recommandée, le coût annoncé et la manière de conserver puis mettre à jour l'acte.

FICHE PRATIQUE

Les questions de validation

Une signature rassure, mais elle ne répond pas seule aux questions de validité, de parts protégées ou de conservation. Cette liste empêche de repartir avec une sécurité seulement apparente.

Ce que vous allez comprendre : Obtenir les réponses nécessaires avant de considérer la volonté comme formalisée.

Votre préparation, puis la formalisation

Complétez ces feuilles avec vos mots et remettez-les à votre notaire. Il pourra relier vos volontés à votre situation, vous présenter la forme adaptée et formaliser avec vous les dispositions qui leur donneront leur pleine portée.

- Qui hériterait aujourd’hui si aucun testament valable n’était retrouvé ?
- Quels héritiers disposent d’une part protégée dans ma situation ?
- Mon souhait porte-t-il sur un bien que je possède réellement et entièrement ?
- Une donation ou un acte antérieur limite-t-il ce que j’imagine pouvoir prévoir ?
- Faut-il révoquer, coordonner ou conserver un testament antérieur ?
- Quelle forme est adaptée : olographe, authentique ou autre solution ?
- Comment éviter une formulation ambiguë ou impossible à exécuter ?
- Qui conservera l’original et l’existence sera-t-elle inscrite au FCDDV ?
- Quel sera le coût total annoncé pour la consultation, la rédaction et la conservation ?
- Quel événement devra déclencher une nouvelle vérification ?

Réponses et décisions

Question	Réponse confirmée	Action / responsable	Échéance

FICHE PRATIQUE

Conservation et mise à jour

Même un acte valable peut devenir incohérent après un divorce, une vente ou une nouvelle naissance. Le suivi vous indique quand le rouvrir.

Ce que vous allez comprendre : Identifier la version conservée et les événements qui imposent une nouvelle vérification.

Votre préparation, puis la formalisation

Complétez ces feuilles avec vos mots et remettez-les à votre notaire. Il pourra relier vos volontés à votre situation, vous présenter la forme adaptée et formaliser avec vous les dispositions qui leur donneront leur pleine portée.

La version formalisée

Date de l'acte ou de la vérification

Professionnel et coordonnées

Lieu de conservation de l'original

Inscription au FCDDV confirmée le

Le FCDDV permet, sous conditions, de savoir qu'un testament existe et auprès de quel notaire il est déposé ; il n'en révèle pas le contenu.

Je refais vérifier après...

- Mariage, PACS, séparation, divorce ou décès d'un proche concerné
- Naissance, adoption, reconstitution familiale ou vulnérabilité nouvelle
- Vente, achat ou changement important de propriété d'un bien cité
- Donation importante, nouvelle assurance-vie ou modification d'une clause
- Déménagement à l'étranger ou présence d'un bien hors de France
- Changement profond de volonté ou difficulté à retrouver l'original

Ma prochaine date de revue

APRÈS LE DOSSIER TESTAMENT

Vos volontés sont clarifiées. Il reste à vérifier qu'elles s'accordent avec toute votre transmission.

Vous savez ce que vous voulez protéger, quels documents peuvent contredire cette volonté, quelles questions poser et comment suivre la version finalement formalisée.

Aucune feuille de ce dossier n'est un testament. Ne recopiez ni ne signez ces pages comme tel. La rédaction, la validité, la capacité, les droits réservataires et les effets doivent être vérifiés par un notaire ou, selon la situation, un avocat.

Le piège d'un testament préparé isolément : oublier le contrat ou la donation qui suit une autre logique.

Un testament n'ouvre pas votre contrat d'assurance-vie, ne reconstitue pas vos donations passées et ne décide pas l'ordre de toutes vos démarches. Une volonté claire peut donc encore rester en contradiction avec un document distinct.

Revenez dans votre espace : il masque ce que vous possédez déjà et vous montre uniquement le prochain maillon utile à votre situation.

Vérifier la cohérence de ma préparation

Votre espace vérifie vos achats avant d'afficher une offre. Un produit déjà acquis n'est jamais proposé une seconde fois ; le lien ne déclenche aucun paiement.

REPÈRES ET LIMITES

Pour vérifier une règle

Ces repères vous aident à préparer un échange précis. Les dates, la propriété, les donations passées et les dispositions familiales se lisent ensemble. Consultez toujours les sources officielles dans leur version en vigueur.

Donations : abattements et calcul

impots.gouv.fr - Calcul et paiement des droits

Usufruit et nue-propriété

Service Public - En quoi consiste l'usufruit ?

Assurance-vie : fiscalité au décès

impots.gouv.fr - Bénéficiaire d'une assurance-vie

Succession et famille

Service Public - Règles de succession

Réserve héréditaire et quotité disponible

Service Public - Parts protégées et testament

Forme du testament olographe

Légifrance - Code civil, article 970

Retrouver l'existence et le lieu de dépôt d'un testament

Service Public - FCDDV

Don d'argent et présent d'usage

Service Public - Don d'une somme d'argent

Anticiper une éventuelle incapacité

Service Public - Mandat de protection future

Maison transmise à plusieurs

Service Public - Indivision entre les héritiers

Tarification des notaires

Légifrance - Émoluments réglementés et honoraires des prestations non tarifées

Gardez vos documents personnels chez vous et utilisez les canaux sécurisés de vos interlocuteurs. N'envoyez pas de relevés, données de santé ou pièces de vos proches à la formation.

Une succession déjà ouverte, un conflit, une entreprise, un élément international ou une échéance proche nécessitent un professionnel. Ne retardez pas sa consultation pour finir ce guide.

Retrouvez vos fiches dans Mon dossier et réimprimez seulement celles dont vous avez besoin.